

특정감사

감 사 보 고 서

- 융자사업 운영실태 특정감사 -

2024. 11.



공무원연금공단 감사실



목 차



I . 실시감사 개요	1
1. 감사배경	
2. 기본방향 및 중점사항	
3. 감사실시 과정	
4. 감사결과 처리	
II . 감사대상 부서 현황	3
III . 감사결과	6
1. 총 평	
2. 지적사항 총괄	
3. 분야별 지적사항 [요약]	
4. 지적사항에 대한 처리기준	
IV . 감사결과 처분요구 일람표	17
V . 감사결과 처분요구서	17
【별 첨】 감사결과 처분요구서	18

I. 실지감사 개요

1. 감사배경

공단 「감사규정」 제4조제2항과 “2024년 연간 감사업무 계획 보고” (감사실-152호, 2024. 1.30.)에 따라 실시한 특정감사로서 2019년 “용자사업 운영실태 종합감사(’19. 12. 4.~12. 13.)” 이후 용자사업 운영실태 전반에 대한 적정성을 점검하였다.

2019년 11월 이후 용자사업 운영실태 전반에 대한 내부통제 점검을 통해 불합리·불공정 요소를 사전에 제거하고 대부 실태, 채권 관리 등 운영전반에 대한 소극행정 근절과 적극행정 강화로 공공기관의 책무를 이행하고 경영목표 달성을 지원하고자 하였다.

특히, 용자사업과 관련하여 감사실 청렴시민감사관의 권고사항에 대하여 점검하여 용자사업 업무처리에 대한 적정성을 확보하고자 하였다.

2. 기본방향 및 중점사항

이번 감사에서는 용자사업 업무처리와 관련하여 업무처리기준과 다르거나 불합리한 업무 관행 등을 점검하여 개선 방안을 마련하고 '19년도 종합감사 이후 용자사업의 대내·외 환경변화를 반영한 피드백(VOC 등)에 대한 업무처리 실태 및 적정성 점검에 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 ○명의 감사인력을 투입하여 실지감사에 필요한 기초자료를 수집하기 위해 2024. ○. ○.부터 ○. ○○.까지 ○○일간의 예비조사와 2024. ○. ○○.부터 ○○. ○.○.까지 ○○일간 실지감사를 실시하였다.

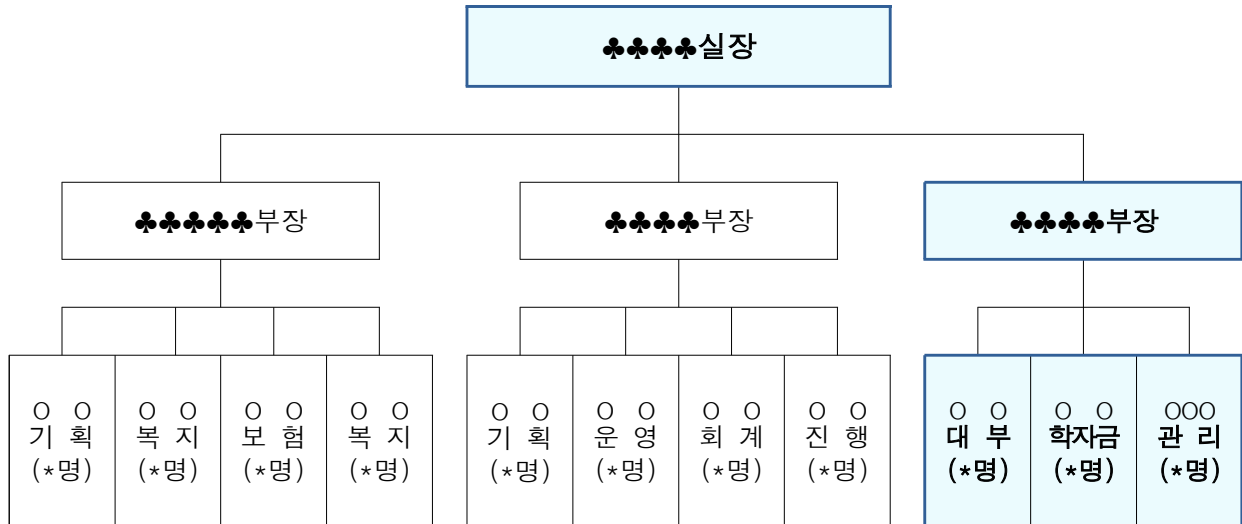
※ 감사일수(○○일) : ○○일×○명, ○○일×○명, ○일×○명 *준감사인 ○일×○명 제외

4. 감사결과 처리

감사결과 시정·주의·개선·권고 등이 필요한 사항은 업무처리 내용 및 경위를 확인한 후에 확인서를 징구하였고, 모든 지적사항에 대하여 ○○○○○ 관리자 및 담당자가 참석한 가운데 감사마감회의(2024. ○○. ○○.)를 통하여 의견을 수렴하였으며, 내부검토 및 감사결과심의회의 심의(2024. ○○. ○.)를 거쳐 감사 결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사대상 부서 현황 (2024. 10월말 기준)

1. 조직 및 인원



☐ 정·현원('24. 10월말 기준)

구 분	합계	1급	2급	3급	4급 이하
정원(A)	00명	0명	0명	0명	00명
현원(B)	00명	0명	0명	0명	00명
과부족(B-A)	-	-	-	-	-

☐ 주요 수행업무

- 공무원 연금대부, 대여학자금 사업계획 및 업무처리기준 수립
- 공무원 연금대부 및 대여학자금 대부 시행 및 관리
- 금융기관 알선대출 시행 및 관리
- 대여학자금 부담금 고지·수납 및 정산(반환)
- 공무원 연금대부 및 대여학자금 미납채권관리
- 융자 및 대여 특별회계 예·결산

2. 융자사업 운영현황

가. 연금대부

☐ 사업개요

- 공무원의 생활안정 지원 및 기금운용수익 제고를 위해 예산 범위 내('24년 *,***억원)에서 인당 최고 *,***만원~*,***만원 대부('01년 시행)
 - ※ 퇴직급여 1/2 초과 시 보증보험 가입 후 대출
- 상환기간
 - 최장 10년 이내, 거치기간(6~24개월) 포함
- 대부이율 : 한국은행 가계대출 평균금리 연동, 매분기 조정
 - ※ ('24. 1분기) *.04%, (2분기) *.68%, (3분기) *.48%, (4분기) *.06%
- 대부재원 : 공무원연금기금(공무원연금법 제77조제2항제5호)
- 시행근거
 - 연금대부 : 공무원연금법 제77조제2항제5호
 - 채권확보 : 공무원연금법 제38조제6호

나. 대여학자금

☐ 사업개요

- 공무원 본인과 그 자녀의 국·내외 대학교 등록금을 국가 및 지방자치단체의 재원 부담으로 학자금 무이자 대여('○○년 시행)
 - (국내대학) 실등록금 납부액, (해외대학) 연간 \$**,000 이내
- 대여재원 : 국가 또는 지방자치단체 부담금
- 상환기간 : 졸업 익월부터 2년 거치, 2~4년에 걸쳐 상환
- 상환방식 : 원금균등분할상환(급여원천공제)
- 대여이율 : 무이자(공무원연금법시행령 제84조)

다. 금융기관 알선대출

☐ 사업개요

- 공무원의 가계 및 생활안정 지원을 위해 시중은행과 협약하여 우대금리 적용 ('○○년 시행)

※ 협약은행(**개): ○○, ○○, ○○, ○○, ○○, ○○, ○○, ○○, ○○은행, ○○○

○ 신청방법

- (재직자) 은행에서 즉시 대출

※ 블록체인 기술로 공단-금융결제원-은행 간 고객 대출자격 심사정보의 보안·실시간 송수신 실현('24. 3. 20.)

- (퇴직자) 「공무원연금 지급사실 확인서」를 공단에서 발급받아 은행 제출

Ⅲ. 감사결과

1. 총 평

융자사업 운영실태 특정감사는 「공공감사에 관한 법률」 및 감사원 규칙 「공공 감사기준」에 따라 시행하였으며, 우리 공단 「감사규정」에 의거하여 감사 결과보고 및 조치를 하고자 한다.

금번 특정감사에서 연체자의 채권 관리와 관련한 중대한 확인되었으며, 고객 관점에서 제도개선을 위한 노력이 미흡했던 사실이 확인되었다.

연금대출 상환 연체자의 퇴직시 그 연체금액에 대해서는 퇴직급여로 상계하고, 부족한 금액에 대해서는 보증보험사에 보험금을 적기에 청구하여 채권을 회수하여야 함에도, 퇴직 이후 퇴직급여로 상계하고 미상환된 연체잔액이 남아있는 부실채무자에 대해 적기에 보증보험을 청구하지 못하고 보험금 청구시효가 도과된 사실을 확인하였다.

그리고, 연금대출 및 대여학자금을 신청하는 고객 중 보증보험 가입이 필요한 고객에게 보증보험 서비스를 제공하는 협약을 2000년부터 ***0000(주)와 체결하고, 고객에게 그 가입절차를 안내하면서 현재까지 변동 없이 줄곧 본사가 아닌 ***0000(주)의 특정지점을 경유하는 상품을 이용토록 안내하고 있었으며, 보증보험 가입과 관련하여 특정지점을 경유하는 상품을 이용토록 협약('00년)을 체결한 이후 현재까지 보험요율 조정, 신청방법 개선 등 고객 서비스 개선을 위한 검토 없이 협약을 그대로 유지하고 있었다.

현재 공단에서 이용하고 있는 새로운 ‘지능형 연금복지시스템’의 서비스 개시('20.00.00.) 이전에 기존에 수행하던 업무(연금대출 대출한도 체크절차 등)가 원활히 처리될 수 있도록 시스템 구축추진단 등과 구동 테스트 및 검증을 충실

히 했어야 함에도, '20년 1분기 연금대출('20.01.26.~)시 개인 신용점수별 대출 한도 필터링 프로세스에 대한 테스트 및 검증을 소홀히 하여 일반대출 신청자 ***명에게 개인신용 점수별 대출한도보다 많은 금액의 초과대출이 이루어져 현재까지 환수 중인 것으로 확인되었으며,

채권관리 담당자는 연금대출 고객이 일반(개인)회생을 신청한 후 퇴직하는 경우, 회생절차에 따른 변제금 납부상황을 반영하여 적정한 미상환잔액이 퇴직급여에서 공제될 수 있도록 채무자의 퇴직급여 공제금액을 미리 확인하여야 함에도, 고객의 '개인' 회생이 아니라 '일반' 회생 절차에 따른 처리(회생기간에 이자 미공제)가 필요하다는 요청('20.01.01.)을 퇴직일보다 훨씬 이전에 받아 담당자가 법률자문('20.01.01.)까지을 받고도 적절한 조치를 취하지 않아 그 자문결과와 다르게 과오공제(*, ***, ***원)가 되었으며('20.01.01.), 과오공제에 대한 고객의 환불 요청('20.01.01.)이 있었음에도 즉각적인 조치가 늦어졌고 고객의 항의전화('20.01.01.)를 받은 후에야 환불조치('20.01.01.)한 사실을 확인하였다.

그리고, 공단 감사관이 제안한 대여학자금 대부에 관한 점검은 「대여학자금 업무처리 기준」에 의거 공무원 및 그 자녀의 해외대학 학자금 대부는 국내의 학사 및 전문학사에 상응하는 학위과정으로 연간 미화 \$**,000 이내의 실등록금 범위내의 금액에 한하여 대부가 가능하며, 어학연수과정 및 비학위과정은 대부대상에서 제외시켜야 함에도, 해외대학 입학에 위한 비학위과정(Academic Accelerator program, 대학준비과정)에 대한 ○건의 과오대부 사실을 확인하였다.

끝으로, ○○○○○○은 이번 특정감사에서 지적된 내용에 대하여 고객관점에서 좀 더 적극적인 업무개선을 검토하고 채권 관리 등에서 보다 체계적인 업무를 추진할 필요가 있었다.

2. 지적사항 총괄

금번 감사를 통하여 징계 ○건, 시정 ○건, 주의 ○건, 권고 ○건, 통보 ○건, 모범사항 ○건으로 총 ○○건의 행정적 조치사항이 도출되었다.

< 지적사항 총괄 >

구 분		건 수	행정상 조 치	신분상 조 치	재정상 조치		비 고
					건수	금 액 (단위 : 원)	
총 건수(A+B+C)		〇〇	○	○	○	*,***,000	—
조치 요구 (A)	소 계	○	○	○	○	*,***,000	—
	변 상	—	—	—	—	—	—
	징 계	○	—	○	—	—	개인징계 ○명
	시 정	○	○	—	○	*,***,000	—
	주 의	○	○	—	—	—	—
	개 선	—	—	—	—	—	—
	권 고	○	○	—	—	—	—
	통 보	○	○	—	—	—	—
현지조치(B)		—	—	—	—	—	—
모범사항(C)		○	○	—	—	—	—

3. 분야별 지적사항 [요약]

1. 연체시 보증보험 청구 등 업무기준의 보완 필요 : 주의·통보

(업무개요)

- ◇◇◇◇실은 「공무원연금법」 제77조(기금의 관리·운용)등에 따라 매년 연금대출 시행을 위한 업무처리기준을 인사혁신처와의 협의를 거쳐 1월부터 그 기준에 따른 연금대출 업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 「2024년 공무원 연금대출 업무처리기준」 등에 따르면 연금대출 종류별 대출 한도는 공무원의 예상퇴직급여 1/2범위 내에서 공단 채무액을 공제한 금액 중 최고 0,000만원까지 가능하고, 단기재직자의 일반대출, 주택자금대출 및 행복도약대출은 신청금액이 예상퇴직급여의 1/2을 초과하더라도 보증보험을 가입하면 신용점수별 대출한도액까지 대출이 가능하며,
- 「상법」 및 「연금대출 약정서」 등에 따라 고객의 연체 시 보증보험 청구는 최초 연체일로부터 보증보험 청구시효(0년) 이내 보험사에 보험금을 청구하여야 함

(문 제 점)

- 보험금 청구가 가능한 연체자에 대하여 최초 연체일로부터 보증보험 청구시효(0년) 이내 보험사에 보험을 청구하지 않아 시효가 도과돼버린 채무자가 00명으로 확인되었으며, 그 미납 채권은 조기에 채권회수가 가능한 보증보험을 청구할 수 없어, 급여 원천공제(0명), 자발적 개별상환(0명), 개인회생 진행 중인 자(00명)등으로 분류하여 채권을 관리하고 있음

(조치할 사항) 급여 원천공제 및 개별상환 이행에 따른 보험금 청구여부에 대한 기준을 좀 더 명확하게 보완토록 (통보) 및 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 (주의) 촉구

2. 연금대출 연체자에 대한 보증보험 청구업무 부적정 : 징계·권고

(업무개요)

- ◇◇◇◇실은 매년 연금대출 시행을 위한 업무처리기준을 인사혁신처와의 협의를 거쳐 1월부터 그 기준에 따른 연금대출 업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 「2024년 공무원 연금대출 업무처리기준」 등에 따르면 연금대출 종류별 대출 한도는 공무원의 예상퇴직급여 1/2범위 내에서 공단 채무액을 공제한 금액 중 최고 *,000만원까지 가능하고, 단기재직자의 일반대출, 주택자금대출 및 행복도약대출은 신청금액이 예상퇴직급여의 1/2을 초과하더라도 보증보험을 가입하면 신용점수별 대출한도액까지 대출이 가능하며,
- 퇴직 후 **일 이내 대출금을 상환하지 않거나 상환기간 중 상환연체가 **일을 초과하는 경우에는 보험사고가 발생한 것으로 보고 사고발생일로부터 **일 이내에 보험금을 청구하도록 하고 있다.

(문 제 점)

- 연금대출 고객 한○○(**.**.*)은 재직 중 예상퇴직급여의 1/2을 초과하는 공단의 행복도약대출(미취학자녀 특례대출) *,000만원을 신청하면서 보증보험 가입을 통해 '**.*월 *,000만원을 대출 받았으며,
- '1*.*월부터 연체가 발생하여 퇴직 시(20**.**.*)까지 총 **,***,000원을 연체하였으며, '2*.*월 본인의 퇴직급여에서 대부금을 상계할 시 공제가능금액 부족으로 *,***,***원만 공제하고도 연체잔액이 남아있었고, 그 채권을 관리하던 담당자는 보증보험을 청구하여 채권(연체잔액) 전액을 회수할 수 있었음에도 보험금을 청구하지 않아 시효가 도과되었음

(조치할 사항) 보증보험 청구시효가 관리할 수 있도록 업무시스템을 개선하고,
(권고) 관련자에 대해서는 담당자뿐만 아니라 관리자도 적정히 과실의 경중에 따라 (징계) 요구

3. 고객서비스 개선을 위한 보증보험 가입관련 업무협약 등 개선 : 권고

(업무개요)

- ◇◇◇◇실은 공무원연금법 등 관련 제반규정에 따라 대여학자금 및 연금대출 업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 공단의 「임직원행동강령」 제8조(법규준수)에 따르면, 임직원은 직무를 수행함에 있어 제반 법령과 규정을 준수함과 동시에 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 하고, 제11조(고객존중)에서는 임직원은 고객이 공단의 존립이유이자 목표라는 인식하에 항상 고객을 존중하고 고객의 입장에서 생각하며 고객을 모든 행동의 최우선 기준으로 삼도록 규정하고 있으며, 제22조(특혜의 배제)는 “임직원은 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별하여서는 아니 된다”고 규정하고 있다.

(문 제 점)

- 연금대출 및 대여학자금 신청시 필요한 보증보험 서비스를 제공하는 협약을 0000000(주)의 특정지점을 경유하는 상품으로 체결하고, 고객에게 그 가입절차를 안내하면서 매분기별로 대출신청 접수 개시를 안내하는 “20**년도 *분기 공무원연금대부 시행 안내문”(4쪽)에도 위와 같은 글과 함께 00지점 00000의 팩스번호까지 기재하여, 선착순으로 하루만에 예산이 소진되어, 대출신청이 마감되는 현실을 감안할 때 사실상 연금대출 신청 시 모든 보증보험을 0000(개인사업자)에게 가입토록 처리한 사실이 있으며,
- 개인사업자가 아닌 0000000(주) 본사의 다이렉트 상품 가입 검토 등을 통해 고객서비스 개선 및 보험요율 인하 등을 꾀할 수 있음에도, 연금대출의 보증보험 가입의 경우에는 2000년에 최초 협약을 체결한 이후 2024년 현재까지 아무런 검토 없이 위 내용을 지속적으로 유지해 온 사실이 확인되었고, 대여학자금의 경우에도 2000년에 최초 협약을 체결한 이후 2024년 현재까지 신규상품 등에 대한 검토 없이 지속적으로 유지해 온 사실이 확인되었음

- (조치할 사항) 0000000(주)의 다이렉트 상품 가입 등을 통해 고객서비스 개선 및 보험요율 인하 등을 위한 제도개선을 검토토록 (권고)

4. 연금대출 시행 시 시스템 테스트 및 검증업무 등 소홀 : 주의

(업무개요)

- ◇◇◇◇실은 매년 연금대출 시행을 위한 업무처리기준을 인사혁신처와의 협의를 거쳐 1월부터 그 기준에 따른 연금대출 업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 「'23년도 공무원 연금대출 업무처리기준」에 따르면, 일반대출 신청자의 신용점수별 대출한도는 다음과 같으며,

신용점수	0~514점	515~664점	665~804점	805~1,000점
대출한도	대출불가	최고 *00만원	최고 *,*00만원	최고 *,*00만원

- 공단의 새로운 업무시스템인‘지능형 연금복지시스템’의 서비스 개시('2*.*.*.*)이후 기준에 수행하던 연금대출 업무가 새로운 시스템에서도 오류 없이 원활히 처리될 수 있도록 ◇◇◇◇실은 '2*년 *분기 연금대출 시행('2*.*.*.*) 전까지 시기별로 ‘지능형 연금복지시스템 구축추진단(~'2*.*.*.*)’, ◇◇◇◇실('2*.*.*.~)과 협업하여 시스템을 보완하고 테스트를 진행하였으나, 개인 신용점수별 대출한도 금액 검증 프로세스의 정상적 구동 여부에 대한 테스트 및 검증 업무를 소홀히 하였음

(문 제 점)

- '2*년 *분기 연금대출 시행시 '2*.*.*.부터 *.*.까지 일반대출 신청자(*,***명) 중 본인의 신용점수별 대출한도를 초과한 금액을 신청한 ***명에 대하여 연금대출 업무처리기준을 위반하여 개인별 최저 **만원에서 최고 *,*00만원까지 초과 대출한 사실이 확인되었으며, 현재까지도 다음과 같이 상환 중에 있음

계(2*.*.*.0.기준)		상환 완료		상환 중		
인원 수	금 액	인원 수	상환액	인원 수	상환액	미상환잔액
---	--,---만원	--	--,---만원	--	-,---만원	-,---만원

(조치할 사항) 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 (주의) 촉구

5. 일반회생자 대출채권 처리업무 소홀 : 주의

(업무개요)

- ◇◇◇◇실은 직제규정시행규칙 등 관련 제반규정에 따라 연금대출, 대여학자금 등 업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- ◇◇◇◇실의 채권관리 담당자는 법원의 회생절차 개시결정에 대응하여 채권 신고 등을 통하여 연금대출 미상환 원리금이 「공무원연금법」 제38조(미납금의 공제지급)에 따라, 일반(개인)회생 인가결정에 반영되도록 하고, 채무자의 변제계획에 따라 대부금의 적정 상황을 관리하고, 퇴직시에는 회생절차에 따른 변제금 납부상황을 반영한 적정한 미상환잔액이 퇴직급여에서 공제될 수 있도록 회생 채무자의 퇴직급여 공제금액을 미리 확인하여야 함
- 한편, 민원처리 담당자의 업무처리에 대하여 「민원 처리에 관한 법률」 제4조는 “민원을 처리하는 담당자는 담당 민원을 신속·공정·친절·적법하게 처리하여야 한다”고 규정하고 있으며, 기타민원에 대해서는 즉시 처리토록 처리기간을 정하고 있음

(문 제 점)

- 연금대출 채무자 정○○ 고객('**.*.**.생)의 퇴직급여 공제액 처리와 관련하여, ◇◇◇◇실은 퇴직일('2*.*.**.) 이전인 '2*.*.**. 고객으로부터 회생기간('**.*.**. ~'2*.*.**.) 종료시 연금대출 미상환잔액의 공제방법에 대한 문의를 받고, 일반 회생 절차에 따른 처리(회생기간 중 이자 미부과)가 필요하다는 요청에 대하여 '2*.*.**.에서야 법률자문에 착수하여 회신('2*.*.**.)을 받고도 그 자문결과와 다르게 개인회생 절차에 따른 공제액(*,***,***원)이 퇴직급여에서 과오 공제('2*.*.**.)되도록 하였고,
 - 그런 사실을 고객의 환불 요청('2*.*.**.)을 받고 인지하였으나, 즉각 조치가 늦어졌고, 고객의 항의전화('2*.*.**.)를 받고서야 환불 조치('2*.*.**.)한 사실이 있음
- (조치할 사항) 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 (주의) 촉구

6. 해외대학 대여학자금 과오대부에 대한 환수 필요 : 시정·주의

(업무개요)

- ◇◇◇◇실은 공무원연금법 등 관련 제반규정에 따라 대여학자금 업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 「공무원연금법」 제75조(대여학자금의 부담) 및 같은법 시행령 제72조(대여학자금부담금) 등에 따르면 공무원 본인과 그 자녀의 국·내외 대학교 등록금 등을 국가 및 지방자치단체의 재원 부담으로 학자금을 대부하고 있으며,
- 「대여학자금 업무처리 기준」에 의거 공무원 및 그 자녀의 해외대학 학자금 대부는 국내의 학사 및 전문학사에 상응하는 학위과정으로 연간 미화 \$**,000이내의 실등록금 범위내 금액에 한하여 대부가 가능하며, 어학연수과정 및 비학위과정은 대부대상에서 제외시켜야 함

(문 제 점)

- 해외대학 입학을 위한 비학위과정(Academic Accelerator program, 대학준비과정)에 대해 다음과 같이 ☑건의 과오대부 사실이 확인되었음

연번	공무원 성 명	학 생 성 명	학교명	과정명	대부일자	과오대부 금액	
						원화(원)	미화(달러)
1	김○○	김○○	The University Of Utah	Academic Accelerator program	20--.--.--.	**.*.*.*.000	**,000
2	최○○	최○○	Angelo State University	대학준비과정 (--- ---)	20--.--.--.	*,***,000	*,***

- (조치할 사항) 해외대학 비학위과정에 대부한 학자금에 대하여 환수토록 (시정)하고,
향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 (주의) 촉구

7. 전자소송을 통한 직접소송으로 신속한 채권관리 및 소송비용 절감 : 모범사항

(문 제 점)

- 연금대부 연체자 건수가 매년 지속적으로 증가하고 있으며, 연체율 관리를 위해 법무사를 통해 위탁수수료를 지급하고 채권추심 및 급여압류 등 강제집행 절차를 진행하고 있다.

(개선내용)

- 채권 소멸시효 연장 목적의 채권 추심에서 0년 이상 연체자로 추심 대상자를 확대하여 실질적 채권회수 및 연체율 개선을 도모하였다.

구 분	현 행	개 선
대 상	· 소멸시효(**년) 도래자	· *년 이상 연체자
목 적	· 시효 연장	· 실질적 채권 회수

- 또한, 효율적인 강제집행을 위해 법무사를 통한 위탁 소송을 지양하고 전자 소송(직접소송)을 도입함으로써 소송비용을 크게 절감하였으며, 신속하게 강제 집행 절차를 이행할 수 있도록 업무 프로세스를 개선하였다.

[전자소송과 법무사 위탁 소송 비교]

구 분	법무사 위탁 소송	전자소송
비 용(건당)	11만원	없음
진행사항 확인	판결까지 확인 불가	진행사항 수시 확인
소요 시간	1~2개월	1주일 이내

(기대효과)

- 전자 소송을 통한 직접 소송으로 연평균 소송 위탁비용*(0백만원)을 절감할 수 있을 것으로 예상되며,

* 연평균 전자소송 건수 00회 × 위탁비용 00만원 = 0.00백만원

- 장기 연체자에 대한 신속한 채권 확보와 법적조치 강화를 통해 연금대부 연체율 개선에도 크게 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

4. 지적사항에 대한 처리기준

처 분	처리기한	처 분	처리기한
변 상	3개월	개 선	2개월
징 계	1개월	권 고	2개월
시 정	2개월	통 보	2개월
주 의	2개월	현지조치	즉 시

IV. 감사결과 처분요구 일람표

☐ 처분요구와 모범사항 일람표

일련 번호	제 목	처분요구 등 종류
1	연체시 보증보험 청구 등 업무기준의 보완 필요 (소관부서·조치부서 : ☐☐☐☐실)	주의·통보
2	연금대출 연체자에 대한 보증보험 청구업무 부적정 (소관부서 : ☐☐☐☐실 / 조치부서 : ☐☐☐☐실, ☐☐☐☐실)	징계·권고
3	고객서비스 개선을 위한 보증보험 가입관련 업무협약 등 개선 (소관부서·조치부서 : ☐☐☐☐실)	권 고
4	연금대출 시행 시 시스템 테스트 및 검증업무 등 소홀 (소관부서·조치부서 : ☐☐☐☐실)	주 의
5	일반회생자 대출채권 처리업무 소홀 (소관부서·조치부서 : ☐☐☐☐실)	주 의
6	해외대학 대여학자금 과오대부에 대한 환수 필요 (소관부서·조치부서 : ☐☐☐☐실)	시정·주의
7	직접 전자소송 도입을 통한 신속한 채권관리 및 소송비용 절감 (소관부서·조치부서 : ☐☐☐☐실)	모범사항

V. 감사결과 처분요구서 : “별첨”

공무원연금공단 상임감사

주의 · 통보 요구

제 목 연체시 보증보험 청구 등 업무기준 보완 필요

소 관 부 서 ◇◇◇◇실

조 치 부 서 ◇◇◇◇실

내 용

1. 업무 개요

◇◇◇◇실은 「공무원연금법」 제77조(기금의 관리·운용) 및 공단의 「기금운용규정」 제25조(대부자산의 운용 원칙)에 근거한 연금대출 업무를 「직제규정시행규칙」 제9조 별표5(부서별 업무분장)에 따라 수행하고 있으며, 매년 말에 인사혁신처와 협의한 「공무원 연금대출 업무처리기준」에 따라 아래[표1]과 같이 수행하고 있다.

[표1] 연금대출 사업내용

종 류		대 상
일반 대출		·여유자금이 필요한 공무원 ·(단기재직) 공무원연금법 제25조제1항에 따른 재직기간 1년 이상으로 예상퇴직급여의 1/2이 대출한도 최대액에 미달하는 공무원
주택자금대출	주택구입	·전용 85㎡이하 주택을 분양 또는 매입하는 2년 이상 무주택 공무원(배우자 포함)
	주택임차	·주택을 임차하는 무주택 공무원(배우자 포함)
행복도약대출	미취학자녀	·미취학(2018.01.01. 이후 출생) 자녀를 둔 공무원
	2자녀	·2자녀 이상을 둔 공무원(2005.01.01. 이후 출생 자녀 1명이상)
	신혼부부	·신혼부부 공무원
	육아휴직	·임신 또는 육아로 인해 휴직 중인 공무원
	질병휴직	·질병으로 인해 휴직 중인 공무원
	장애인 및 장애인 부양	·본인이 장애인이거나 장애인 가족을 부양하고 있는 공무원
	한부모가족	·자녀(2005.01.01. 이후 출생)와 동거 중이고 배우자가 없는 공무원
	공무상요양	·동일한 공무상 재해로 60일 이상 요양승인을 받아 요양기간 중인 공무원
	양자입양	·입양자녀(2005.01.01. 이후 출생)가 있는 공무원
면책 대출		·개인회생 면책결정을 받은 공무원

※ 자료 : 「2024년 공무원 연금대출 업무처리기준」 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공단의 「기금운용규정시행규칙」 제103조의2(연금대부 한도), 제109조(채권보전) 및 「2024년 공무원 연금대출 업무처리기준」에 따르면 연금대출 종류별 대출한도는 공무원의 예상퇴직급여의 1/2범위 내에서 공단 채무액을 공제한 금액 중 최고 *,*00만원까지 가능하고, 아래[표2]와 같이 본인의 신용점수별 대출한도 범위 내에서 대출을 신청할 수 있으며,

[표2] 신용점수별 대출한도액

신용점수 (NICE 기준)	일반대출		주택자금대출	행복도약대출
	일반	단기채직		
805~1000	*,*00만원	*,*00만원	*,*00만원	*,*00만원
665~804	*,*00만원	*,*00만원	*,*00만원	*,*00만원
515~664	*00만원	*00만원	*,*00만원	*00만원
0~514	대출 불가			

※ 자료 : 「2024년 공무원 연금대출 업무처리기준」 재구성

단기채직자의 일반대출, 주택자금대출 및 행복도약대출은 대출 신청자의 신청 금액이 예상퇴직급여의 1/2을 초과하더라도 신청자가 초과금액에 대해 보증보험을 가입하면 신용점수별 대출한도액까지 대출이 가능하며, 상환은 ‘원금균등분할상환’ 방식으로 하고 있고, 아래[표3]과 같이 대출금액별 상환기간을 준수하여 상환하도록 하고 있다.

[표3] 대출금액별 상환기간

대출금액	거치기간	상환기간	비 고
100만원~200만원 미만	6개월 이내	12개월 이내	·거치기간 미선택시 대출 받은 다음 달부터 원금균등분할상환 ·상환기간은 거치기간을 포함
200만원~300만원 미만		24개월 이내	
300만원~400만원 미만		26개월 이내	
400만원~500만원 미만		36개월 이내	
500만원~2,000만원 미만	12개월 이내	72개월 이내	
2,000만원 초과	24개월 이내	120개월 이내	

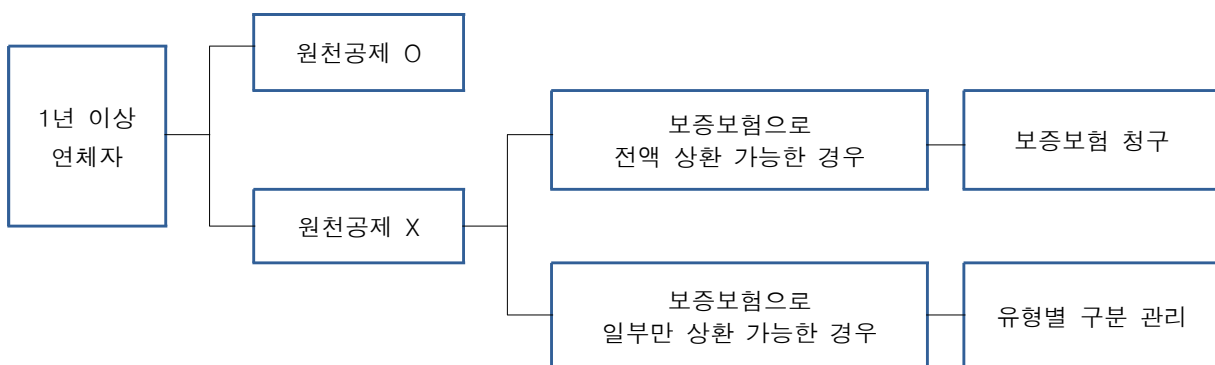
※ 자료 : 「2024년 공무원 연금대출 업무처리기준」 재구성

또한, 「연금대출 상환이행 약정서」 제5조(보증보험증권 담보대출 처리), 「생활안정자금 보증보험 포괄계약에 관한 협약서(이하 보험협약서)」 제15조(보험사고) 및 제16조(보험금청구)등에 따르면, 퇴직 후 ■■■일 이내 대출금을 상환하지 않거나 상환기간 중 상환연체가 ■■■일을 초과하는 경우에는 보험사고가 발생한 것으로 보고 사고발생일로부터 ■■■일 이내에 보험금을 청구하도록 하고 있고,

「생활안정자금보증보험약관(이하 보험약관)」 제24조(소멸시효)는 ‘보험금청구권은 3년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성됩니다.’ 라고 정하고 있어, 보험금 청구는 보험금 청구가 가능한 시점(보험사고 발생일)부터 ■년 이내에만 청구가 가능하다.

한편, 이와 관련하여 ♣♣♣♣실의 「연금대출 연체자 채권관리 방안 보고(20**.**.**)」에 따르면, 보증보험제도 실효성 확보를 위해 '2**.**월부터 연체자에게 ‘1년 이상 연체자에 대해 급여 원천공제 및 보증보험 청구’ 관련 내용을 안내하고 아래[표4]와 같이 연체자가 급여원천공제에 대한 동의여부에 따라 보증보험 청구 여부를 정하는 채권관리 방안을 마련하여 시행하였다.

[표4] 급여원천 공제 여부에 따른 채권관리 방안



※ 자료 : 「연금대출 연체자 채권관리 방안 보고(공유복지실-4137, 2022.10.06.)」 재구성

그 후, 약1년 뒤에 수립·시행한 ♠♠♠♠실의 「2023년 연금대출 연체자 채권관

리 강화 방안 보고(2023.08.11.)」에 따르면 ‘적극적인 보증보험 청구를 통한 채권회수’ 계획에 따라 보증보험 청구 대상자를 기존의 보증보험 청구시효 완성 전 연체자와 추가로 개인회생 신청자를 포함하여 보증보험 청구를 진행하기로 확대하였다.

한편, 「연금대출 상환이행 약정서」 제2조(상환방법 및 법적절차 진행 등)제3호에 따르면 “일정기간 연체가 계속될 경우 기한이익 상실, 소송 등 법적 절차를 진행함에 아무런 이의를 제기하지 않는다.” 고 하여 “일정기간 연체가 계속될 경우” 기한이익이 상실될 수 있음을 정하고 있고, 같은 약정 제5조(보증보험증권 담보대출 처리)에 따르면 “퇴직 후 60일 이내에 대출금을 상환하지 않거나 상환기간 중 상환 연체가 60일을 초과하는 때”에는 “기한의 이익을 상실하고 보험증권 담보를 실행하는 것을 인지하며 이의를 제기하지 않는다.” 고 정하고 있어 “상환기간 중 상환 연체가 60일을 초과하는 때”에는 기한의 이익을 상실하고 보험증권 담보가 실행될 수 있음을 미리 동의한 것으로 정하고 있다.

따라서, ♡♡♡♡실은 연금대출 시행 시 신청자의 신청금액이 예상퇴직급여의 1/2을 초과하는 경우에는 보증보험을 가입시켜 채권보전조치를 하여야 하고, 대출금액 상환 중 장기연체가 발생하는 등 채권확보가 곤란해질 경우 최초 연체 발생일로부터 보증보험 청구권 소멸시효(*년) 도래 전에 보험사에 보험금을 청구하여 채권회수 조치를 하여야하고, 부실채권인 개인회생 신청자에 대해서도 본인 동의여부와 상관없이 상환기간 중 상환 연체가 **일 이상 지속되는 등 채권확보의 필요성이 인정될 경우 보험사에 보험금 청구를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 20**~20**년도 연금대출 채무자 중 연체자에 대한 보증보험 청구 내역을 점검한 결과, 최초 연체일로부터 보증보험 청구시효기간(○년) 이내에 보험사에 보험금을 청구하지 않아 청구시효가 도과한 채무자가 ○○명(붙임1)으로 확인되었으며, 장기연체금 등 채권액에 대해서 보험금을 청구하지 않고 급여원천공제(○명), 자진 개별상환(○명), 개인회생자(○○명)로 채권을 관리하고 있었다.

이와 관련하여, 급여 원천공제 대상자(○명, 붙임 1의 연번 ○~○번) 중 ○명(붙임 1의 연번 ○, ○, ○)은 최초 연체일로부터 한참 경과하고, 보증보험 청구시효(3년)가 지난 시점에서야 급여 원천공제 조치가 이루어졌으나, 나머지 ○명(붙임 1의 연번 ○, ○, ○)은 보증보험 청구시효가 만료되기 전에 급여 원천공제 조치가 이루어지는 등 조치시기에 대한 일관되고 명확한 기준 없이 연체자에 대하여 급여 원천공제가 시행되고 있었으며,

자진 개별상환 중인 대상자(○명, 붙임 1의 연번 ○~○○번) 중 ○명(붙임 1의 연번 ○, ○○, ○○)도 보증보험 청구시효(3년)가 지난 시점에서야 연체자에게 개별상환 의사를 확인하고 개별상환을 시작하였고, 나머지 ○명은 보증보험 청구시효가 남은 시점에서 개별상환을 하는 것으로 협의하여 개별상환이 진행 중이었으나, 개별상환 대상자(○명)의 월별 개별상환 금액, 일자 및 지속기간 등 개별상환 인정 기준에 대한 명확한 기준이 없었으며, ♦♦♦♦실의 보증보험 청구 업무 등을 담당하는 담당자의 주관적 판단과 전화통화 등 비문서적 조치수단을 통해 개별상환 독려업무가 이루어지고 있었다.

또한, 개인회생이 개시된 대상자(■명, 붙임 1의 연번 ■~■번)에 대해서는 최초 연체일로부터 보증보험 청구시효(3년)가 도래하기 전에 개인회생절차 개시결정이 이루어졌음에도, 채무자 본인의 보증보험 청구요청이 없었다는 이유로 보증보험을 청구하지 않아 신속한 채권회수가 가능했음에도 하지 않은 사실이 확인되었다. 다만, '2*. *월 이후에는 개인회생 신청자에 대한 보증보험 청구는 「20**년 연금대출 연체자 채권관리 강화 방안 보고(20**.*.*.)」에 따라 보증보험이 가입된 연금대출 연체자에 대해서는 채무자의 청구요청이 없어도 보험금 청구를 시행하고 있는 것으로 확인되었다.

그 결과, 장기연체자에 대한 보험금 미청구로 연체자의 채권회수 기간이 장기화되어 부실채권이 증가하는 등 연금대출 연체율의 증가로 사업의 건전성 및 기금재정의 안정성 훼손의 우려가 있었다.

관련부서 의견 ♠♠♠♠실은 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 이사장(♠♠♠♠실장)께서는 연금대출 채무자 중 보증보험에 가입한 채무자가 상환을 연체하는 경우, 급여 원천공제 및 개별상환 이행상황에 따른 보험금 청구시기 등에 대하여 객관적이고 명확하게 처리 기준을 보완하시고,(통보)

향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 이사장(복지본부장)께서는 ♠♠♠♠실장에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[붙임 1] 보증보험 청구시효를 도과한 보험금 미청구자 내역

연번	성 명	대출일자	대출금액(원)	최초 연체일자	연체일수	청구시효	비고(조치일자)
1	김○○	20**.**.*	◆0,000,000	20**.**.*	1,960	20**.**.*	급여원천공제(2022.09)
2	김○○	20**.**.*	◆0,000,000	20**.**.*	1,200	20**.**.*	급여원천공제(2023.08)
3	한○○	20**.**.*	♥0,000,000	20**.**.*	1,502	20**.**.*	급여원천공제(2022.12)
4	박○○	20**.**.*	♣0,000,000	20**.**.*	1,837	20**.**.*	급여원천공제(2022.12)
5	김○○	20**.**.*	◆5,000,000	20**.**.*	1,117	20**.**.*	급여원천공제(2024.09)
6	최○○	20**.**.*	♣5,000,000	20**.**.*	1,441	20**.**.*	급여원천공제(2023.07)
7	이○○	20**.**.*	♥5,000,000	20**.**.*	1,529	20**.**.*	자진개별상환(2022.11.30.)
8	심○○	20**.**.*	◆0,000,000	20**.**.*	1,165	20**.**.*	자진개별상환(2023.10.25.)
9	윤○○	20**.**.*	♠0,000,000	20**.**.*	1,832	20**.**.*	자진개별상환(2022.12.23.)
10	장○○	20**.**.*	♣5,000,000	20**.**.*	1,746	20**.**.*	자진개별상환(2022.12.06.)
11	문○○	20**.**.*	♠5,000,000	20**.**.*	1,076	20**.**.*	자진개별상환(2024.09.26.)
12	이○○	20**.**.*	♥5,000,000	20**.**.*	1,109	20**.**.*	개인회생 개시(2023.07.18.)
13	노○○	20**.**.*	♠0,000,000	20**.**.*	1,466	20**.**.*	개인회생 개시(2021.03.04.)
14	조○○	20**.**.*	♣0,000,000	20**.**.*	1,410	20**.**.*	개인회생 개시(2021.06.11.)
15	김○○	20**.**.*	◆5,000,000	20**.**.*	1,410	20**.**.*	개인회생 개시(2021.07.06.)
16	김○○	20**.**.*	♣0,000,000	20**.**.*	1,168	20**.**.*	개인회생 개시(2021.09.01.)
17	강○○	20**.**.*	♥5,000,000	20**.**.*	1,137	20**.**.*	개인회생 개시(2021.12.29.)
18	문○○	20**.**.*	◆5,000,000	20**.**.*	1,137	20**.**.*	개인회생 개시(2022.03.11.)
19	박○○	20**.**.*	♠5,000,000	20**.**.*	1,109	20**.**.*	개인회생 개시(2022.02.03.)
20	노○○	20**.**.*	♣5,000,000	20**.**.*	1,266	20**.**.*	개인회생 개시(2021.07.14.)
21	오○○	20**.**.*	♠0,000,000	20**.**.*	1,960	20**.**.*	개인회생 개시(2021.12.29.)
22	장○○	20**.**.*	♠0,000,000	20**.**.*	1,900	20**.**.*	개인회생 개시(2020.03.27.)
23	손○○	20**.**.*	♣5,000,000	20**.**.*	1,865	20**.**.*	개인회생 개시(2022.05.11.)
24	박○○	20**.**.*	◆0,000,000	20**.**.*	1,624	20**.**.*	개인회생 개시(2020.08.28.)
25	박○○	20**.**.*	♥0,000,000	20**.**.*	1,109	20**.**.*	개인회생 개시(2023.03.27.)
26	김○○	20**.**.*	◆0,000,000	20**.**.*	1,291	20**.**.*	개인회생 개시(2021.06.10.)
27	송○○	20**.**.*	♠0,000,000	20**.**.*	1,132	20**.**.*	개인회생 개시(2022.01.11.)
28	김○○	20**.**.*	♥0,000,000	20**.**.*	1,533	20**.**.*	개인회생 개시(2020.09.24.)
29	윤○○	20**.**.*	◆5,000,000	20**.**.*	1,924	20**.**.*	개인회생 개시(2021.11.02.)
30	한○○	20**.**.*	♣0,000,000	20**.**.*	1,172	20**.**.*	개인회생 개시(2022.08.18.)
31	조○○	20**.**.*	◆5,000,000	20**.**.*	1,278	20**.**.*	개인회생 개시(2021.06.29.)
32	이○○	20**.**.*	♠5,000,000	20**.**.*	1,168	20**.**.*	개인회생 개시(2022.09.26.)
33	변○○	20**.**.*	♥5,000,000	20**.**.*	1,109	20**.**.*	개인회생 개시(2022.03.11.)
34	김○○	20**.**.*	♣5,000,000	20**.**.*	1,109	20**.**.*	개인회생 개시(2021.11.21.)
35	윤○○	20**.**.*	♠5,000,000	20**.**.*	1,421	20**.**.*	개인회생 개시(2021.03.10.)
36	구○○	20**.**.*	◆0,000,000	20**.**.*	1,224	20**.**.*	개인회생 개시(2022.07.06.)
37	이○○	20**.**.*	♥0,000,000	20**.**.*	1,564	20**.**.*	개인회생 개시(2020.10.20.)
38	이○○	20**.**.*	♠5,000,000	20**.**.*	1,263	20**.**.*	개인회생 개시(2021.08.06.)
39	엄○○	20**.**.*	♣0,000,000	20**.**.*	1,473	20**.**.*	개인회생 개시(2020.12.28.)
40	손○○	20**.**.*	♠2,500,000	20**.**.*	1,809	20**.**.*	개인회생 개시(2020.01.22.)
41	이○○	20**.**.*	♥0,000,000	20**.**.*	1,172	20**.**.*	개인회생 개시(2021.11.29.)
42	유○○	20**.**.*	◆0,000,000	20**.**.*	1,109	20**.**.*	개인회생 개시(2022.06.10.)
43	민○○	20**.**.*	♥5,000,000	20**.**.*	1,319	20**.**.*	개인회생 개시(2021.11.15.)
44	한○○	20**.**.*	◆5,000,000	20**.**.*	1,140	20**.**.*	개인회생 개시(2022.02.17.)
45	정○○	20**.**.*	♥0,000,000	20**.**.*	1,533	20**.**.*	개인회생 개시(2021.01.05.)
46	전○○	20**.**.*	♥0,000,000	20**.**.*	1,229	20**.**.*	개인회생 개시(2021.08.10.)
47	이○	20**.**.*	◆0,000,000	20**.**.*	1,319	20**.**.*	개인회생 개시(2021.09.28.)
48	송○○	20**.**.*	♠0,000,000	20**.**.*	1,924	20**.**.*	개인회생 개시(2019.11.19.)
49	김○○	20**.**.*	♣0,000,000	20**.**.*	1,319	20**.**.*	개인회생 개시(2021.06.11.)
50	이○○	20**.**.*	♥0,000,000	20**.**.*	1,239	20**.**.*	개인회생 개시(2022.06.07.)
51	박○○	20**.**.*	♣0,000,000	20**.**.*	1,076	20**.**.*	개인회생 개시(2022.04.28.)

공무원연금공단 상임감사

징계·권고 요구

제 목 연금대출 연체자에 대한 보증보험 청구업무 부적정

소 관 부 서 ■■■■실

조 치 부 서 ■■■■실, ■■■■실

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆실은 「공무원연금법」 제77조(기금의 관리·운용) 및 공단의 「기금운용규정」 제25조(대부자산의 운용 원칙)에 근거한 연금대출 업무를 「직제규정시행규칙」 제9조 별표5(부서별 업무분장)에 따라 수행하고 있으며, 매년 말에 인사혁신처와 협의한 「공무원 연금대출 업무처리기준」에 따라 아래[표5]와 같이 수행하고 있다.

[표5] 연금대출 사업내용

종 류		대 상
일반 대출		·여유자금이 필요한 공무원 ·(단기재직) 공무원연금법 제25조제1항에 따른 재직기간 1년 이상으로 예상퇴직급여의 1/2이 대출한도 최대액에 미달하는 공무원
주택 자금 대출	주택구입	·전용 85㎡이하 주택을 분양 또는 매입하는 2년 이상 무주택 공무원(배우자 포함)
	주택임차	·주택을 임차하는 무주택 공무원(배우자 포함)
행복 도약 대출	미취학자녀	·미취학(2018.01.01. 이후 출생) 자녀를 둔 공무원
	2자녀	·2자녀 이상을 둔 공무원(2005.01.01. 이후 출생 자녀 1명이상)
	신혼부부	·신혼부부 공무원
	육아휴직	·임신 또는 육아로 인해 휴직 중인 공무원
	질병휴직	·질병으로 인해 휴직 중인 공무원
	장애인 및 장애인 부양	·본인이 장애인이거나 장애인 가족을 부양하고 있는 공무원
	한부모가족	·자녀(2005.01.01. 이후 출생)와 동거 중이고 배우자가 없는 공무원
	공무상요양	·동일한 공무상 재해로 60일 이상 요양승인을 받아 요양기간 중인 공무원
	양자입양	·입양자녀(2005.01.01. 이후 출생)가 있는 공무원
면책 대출		·개인회생 면책결정을 받은 공무원

※ 자료 : 「2024년 공무원 연금대출 업무처리기준」 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공단의 「기금운용규정시행규칙」 제103조의2(연금대부 한도), 제109조(채권보전) 및 「2024년 공무원 연금대출 업무처리기준」에 따르면 연금대출 종류별 대출한도는 공무원의 예상퇴직급여 1/2범위 내에서 공단 채무액을 공제한 금액 중 최고 *,*00만원까지 가능하고, 아래[표6]과 같이 본인의 신용점수별 대출한도 범위 내에서 대출을 신청할 수 있으며,

[표6] 신용점수별 대출한도액

신용점수 (NICE 기준)	일반대출		주택자금대출	행복도약대출
	일반	단기재직		
805~1000	*,*00만원	*,*00만원	*,*00만원	*,*00만원
665~804	*,*00만원	*,*00만원	*,*00만원	*,*00만원
515~664	*00만원	*00만원	*,*00만원	*00만원
0~514	대출 불가			

※ 자료: 「2024년 공무원 연금대출 업무처리기준」 재구성

단기재직자의 일반대출, 주택자금대출 및 행복도약대출은 대출 신청자의 신청금액이 예상퇴직급여의 1/2을 초과하더라도 신청자가 초과금액에 대해 보증보험을 가입하면 신용점수별 대출한도액까지 대출이 가능하며, 상환은 ‘원금균등분할상환’ 방식으로 하고 있고, 아래[표7]과 같이 대출금액별 상환기간을 준수하여 상환하도록 하고 있다.

[표7] 대출금액별 상환기간

대출금액	거치기간	상환기간	비 고
100만원~200만원 미만	6개월 이내	12개월 이내	·거치기간 미선택시 대출 받은 다음 달부터 원금균등분할상환 ·상환기간은 거치기간을 포함
200만원~300만원 미만		24개월 이내	
300만원~400만원 미만		26개월 이내	
400만원~500만원 미만		36개월 이내	
500만원~2,000만원 미만	12개월 이내	72개월 이내	
2,000만원 초과	24개월 이내	120개월 이내	

※ 자료: 「2024년 공무원 연금대출 업무처리기준」 재구성

또한, 「연금대출 상환이행 약정서」 제5조(보증보험증권 담보대출 처리), 「생활안정자금 보증보험 포괄계약에 관한 협약서(이하 보험협약서)」 제15조(보험사고) 및 제16조(보험금청구)등에 따르면, 퇴직 후 **일 이내 대출금을 상환하지 않거나 상환기간 중 상환연체가 **일을 초과하는 경우에는 보험사고가 발생한 것으로 보고 사고발생일로부터 **일 이내에 보험금을 청구하도록 하고 있고,

「생활안정자금보증보험약관(이하 보험약관)」 제24조(소멸시효)는 ‘보험금청구권은 3년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성됩니다.’ 라고 정하고 있어, 보험금 청구는 보험금 청구가 가능한 시점(보험사고 발생일)부터 *년 이내에만 청구가 가능하다.

한편, 「2021년도 공무원연금대출 제도개선(안) 및 업무처리기준 보고(♀♀♀♀실-5404, 2020.12.23.)」 ‘면책대출 신청서’의 상환이행 약정서 제5조(보증보험증권 담보대출의 처리)에 따르면 ‘보증보험증권을 담보로 연금대출을 받은 대출금액의 경우 퇴직 후 **일 이내 대출금을 상환하지 않거나 상환기간 중 상환 연체가 **일을 초과하는 때에는 제2조(상환방법 및 법적절차 진행 등) 및 제4조(퇴직 또는 사망시 등의 상환처리)에 우선하여 기한의 이익을 상실하고 보험증권 담보를 실행하는 것을 인지하며 이의를 제기하지 않는다.’ 라고 규정되어 있어 보험금 청구는 본인의 동의여부와 상관없이 청구가 가능하였다.

따라서, 연금대출 시행 시 신청자의 신청금액이 예상퇴직급여의 1/2을 초과하는 경우, 그 초과분에 대해서는 보증보험을 가입시켜 채권보전조치를 하여야 하고, 퇴직 후 퇴직급여 등을 청구하지 않는 경우, 퇴직 후 **일 이내 대출금을 상환하지 않거나 상환 기간 중 상환연체가 **일을 초과하는 경우에는 보증보험 청구 담당자는 보험사에 보험금을 청구하여 그 채권을 회수하고 관리자는 채권 회수 여부를 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 2019~2024년도 연금대출 연체자에 대한 보증보험 청구 내역을 점검한 결과, 연금대출 고객인 한○○(♥♦♣♠♦.일생)은 재직 중 공단의 행복도약대출(미취학자녀를 둔 공무원에 대한 특례대출 최고 3,000만원한도)을 신청하였으나, 신청금이 예상퇴직급여의 1/2을 초과하자 보증보험 가입을 통해 '1*. *월에 *,*00만원을 대출 받았으며,

'1*. *월부터 상환을 시작하였으나 '1*. **월부터 연체가 발생하여 퇴직 시('2-. --.)까지 총 **, *00,000원(미납원금, 미납연체액 등 총 연체금액)을 연체하였으며, 아래[표8]과 같이 퇴직 후 '2*. *월 기여금 등 공제 가능금액 부족에 따라 연금대출 채권으로 *, **, **원을 공제하고도 미상환잔액 전액(**, **, **원)을 회수하지 못하였다.

[표8] 연체잔액 현황

대출 금액	보증보험가입액	상환액	대출 잔액	연체료	미납 총액
30,000,000	**, *00,000	**, **, **	**, **, **	*, **, **	**, **, **

※ 자료 : 복지운영실 연체관련 제출자료 재구성

위 채권관리와 관련하여, ☞☞☞☞실에서 보증보험사에 대한 보험금 청구업무는 「업무분장 및 좌석배치도 조정보고(복지운영실-24, 2021.01.05.)」 및 「업무분장 및 좌석배치도 조정보고(복지운영실-3126, 2021.07.26.)」에 따라 보증보험 협약, 청구, 해지관리 및 청구기준 수립 등의 업무는 ♣♦☞주임(*급, '21. ♦. ◇♠.의원면직), ◇♣♥차장(*급), ♠♣♦부장(*급)이 담당하고 있었고,

보험 청구업무 담당자인 ♣♦☞ 주임(당시 *급)은 미상환 잔액에 대하여 당시 보험 청구를 통해 채권을 전액 회수할 수 있었음에도 채무자의 상환내역 관리 및 그에 따른 조치(보험사에 대한 보험금 청구)를 태만히 하여 보험금 청구시효 기한

내에 보험사에 청구하지 않은 사실이 확인되었다.

당시, 연금대출 채권 회수업무를 총괄 관리한 ◇♣♥ 차장(*급)은 담당직원에 대한 관리 소홀로 대상자에 대한 담당자의 적기 보증보험 청구 여부를 본 감사가 개시되기 전까지 인식하지 못하고 있었고, 채무자의 책임재산 부족으로 현재까지도 채권을 회수하지 못하여 연체잔액(미납원금, 연체료 등 총액) 총 **,***,***원이 장기 연체자로 관리되고 있는 사실을 확인하였다.

그 결과, 채무자가 가입한 보험사에 대한 보험금 청구를 통해 연체자의 채권을 조기 회수할 수 있었음에도 연체자 채권관리를 소홀히 하여 부실채권 발생을 초래하였다.

관련부서 의견 당시 관리자는 관리자로서의 책임은 인정하나, 당시 연금대출 시스템상 관리자가 장기연체자의 보증보험 청구대상자 조회나 청구시효기간 조회 등의 결과를 확인할 수 있는 시스템이 완비되어 있지 않은 상태여서, 직원들이 채권관리 대상자들을 개별적으로 확인하여 보험청구대상자를 선별하여 결재를 올리는 상황이었어서, 위 대상자의 존재 및 담당자(♣♦♥ 주임)의 적기 청구여부에 대한 인식을 하지 못하였고, 당시 채권관리 담당차장의 부재로 개인회생자, 채권 압류 등의 업무를 겸직하고 있어, 연금대출과 채권관리 업무 뿐 아니라, 연금대출 기획업무, 예산, 결산, 국회, 예결위 대응 등의 업무도 같이 수행하여서 담당직원들의 업무를 보다 세밀하게 챙기지 못하였음.

또한, 연금대출 사업이 매년 수십억의 이자수익이 발생하고 있고 채무자들의 압류·형벌부과 등으로 인한 퇴직급여 감소 등으로 채권 회수 리스크도 존재할 수 밖에 없는 사정과 채권관리 업무자체가 많은 민원을 상대해야 하는 업무 난이도가 높은 업무임을 감안해 달라는 의견을 제시하였다.

그러나, 연금대출 제도 운영에서 채권회수 업무는 기금의 안정성과 직결된 중요 업무이며, 담당자의 업무 소홀을 평소에 주시해야할 실무업무를 총괄하는 책임자로서 보증보험을 가입한 채무자들의 보험금 청구시효 도과는 지극히 중요한 사안이므로 관리자도 주기적으로 확인할 책임이 있고, 그 책임을 다하였다면 늦게라도 채권회수가 불가능하지는 않았음에도 당시 신입직원이었던 담당자('♣♦.♠.♣♠. 입사)의 업무 관리를 소홀히 한 과실이 인정된다.

이는 공단 「복무규정」 제4조(성실의무) 및 「임직원행동강령」 제6조(성실의무)를 다하지 않은 것으로, 「인사규정」 제65조(징계사유 및 시효 등)에 의거 징계사유에 해당된다.

조치할 사항 이사장(⓪⓪⓪⓪실장)께서는 연금대출 채권 회수 관련 총괄 업무를 소홀히 한 ◇♣♥(3급)에게 문책처분하시고,(경징계)

융자사업부 총괄 업무를 소홀히 한 ♠♣♦(전문위원)에게 문책처분하시기 바라며, (경징계)

※ 실무담당자 ♣○○의 경우 담당자로서 중징계 문책이 필요하나, ♥♠♣♥.♦.♣♥. 퇴사하여 징계처분 실익이 없어 처분 대상에서 제외함

이사장(⓪⓪⓪⓪실장)께서는 담당자 외에 관리자도 보증보험에 가입한 연체자의 보증보험 청구시효 확인 등 채권관리 관련 중요사항에 대하여 주기적으로 확인 및 점검이 가능하도록 상시점검시스템 등의 업무시스템을 개선하시기 바랍니다.

(권고)

공무원연금공단 상임감사

권 고

제 목 고객서비스 개선을 위한 보증보험 가입관련 업무협약 등 개선

소 관 부 서 ○○○○실

조 치 부 서 ○○○○실

내 용

1. 업무 개요

공단은 공무원 및 그 가족의 생활안정 지원을 위해 「공무원연금법」 제77조(기금의 관리·운용) 제2항에 근거한 연금대출 업무와 같은법 제75조(대여학자금의 부담)에 근거한 대여학자금 사업을 시행하고 있으며, ○○○○실은 「직제규정 시행규칙」 제9조 별표5(부서별 업무분장)에 따라, 관련 업무를 수행하면서, 인사혁신처로부터 승인받은 업무처리기준에 따라, 연금대출은 공무원의 예상퇴직급여의 ½범위 내에서, 학자금은 예상퇴직금 범위 내에서만 대부가 가능하나 그 한도를 초과하는 초과금액에 대하여는 보증보험을 가입하는 경우 대출한도액까지 대부를 허용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단의 「임직원행동강령」 제8조(법규준수)에 따르면, 임직원은 직무를 수행함에 있어 제반 법령과 규정을 준수함과 동시에 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 하고, 제11조(고객존중)에서는 “임직원은 고객이 공단의 존립이유이자

목표라는 인식하에 항상 고객을 존중하고 고객의 입장에서 생각하며, 고객을 모든 행동의 최우선 기준으로 삼는다.” 고 규정하고 있으며, 제22조(특혜의 배제)는 “임직원은 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별하여서는 아니 된다.” 고 규정하고 있다.

따라서, 연금대출 및 대여학자금 신청 절차부터 지급 및 상환에 이르는 전 과정에서 고객이 불편하거나 불이익이 발생하지 않도록 고객의 관점에서 제도 설계가 이루어져야 하고, 절차, 운영 방법 결정 등 직무를 수행함에 있어 특정인에게 특혜를 주거나 차별하는 결과가 생기지 않도록 업체 결정 등의 과정에서 대체할 수 있는 다른 방안이 있거나 고객 관점에서 더 나은 방법으로 개선할 수 있는 여지가 있다면 고객의 입장을 고려하여 개선함이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 ♣♣♣♣실의 연금대출 및 대여학자금 신청자의 보증보험 가입 현황을 점검한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

① 본사의 다이렉트 상품이 존재함에도 특정지점을 통해 거래관계 유지

♣♣♣♣실은 본인의 예상퇴직금 범위를 초과하는 대여학자금을 신청하는 고객에 대하여 그 초과분에 대하여는 보증보험을 가입토록 의무화하는 제도를 20**년에 처음 도입하면서 공단 본사(서울 ♣♥♦ 인근에 소재)와 가장 가까운 위치에 있던 ♠♦♣♥♦♣♡보험(주) ♣♥지점과 “****자금 보증보험” 포괄계약에 관한 업무협약을 체결하였으며, 그 후 20**년에 연금대출을 신청하는 고객의 대출 금액이 예상퇴직급여의 ½을 초과하는 경우에도 동일하게 ♠♦♣♥♦♣♡보험(주) ♣♥지점과 업무협약을 체결하였고, 그 이후 IT기술 발전에 따른 모바일 환경으로의 전환 및 가입 고객의 증가 등으로 고객의 기대치 또한 급격히 높아졌음에도 현재

까지 매년 위 협약에 따른 고객 서비스 개선노력 없이 자동 갱신하여 현재까지 그대로 유지하고 있었다.

② 고객에게 보증보험 가입절차를 안내하면서 특정대리점으로만 안내

그간 ☎☎☎☎실에서 고객에게 안내하는 연금대출 및 대여학자금 신청절차를 점검한 결과, 연금대출을 신청하는 모든 고객이 참고하는 공단 홈페이지에 게시된 「2024년도 공무원 연금대출 업무처리기준」(8쪽)에 따르면, 연금대출을 신청하는 고객 중 보증보험 가입이 필요한 고객에게 보험 가입절차를 안내하면서 “보증보험 가입한도 등은 ♠♦♣♥♦♣♥ ♣♥지점 ☎ㅇ대리점(전화번호 : 02-■ㅇ♣-♠■★♦, 02-●◎■-▣▣◎◇) 문의가능” 이라고 기재하여, 법인(본사)이 아닌 ‘☎ㅇ대리점’ 이라는 ** 개인사업자를 통해 보험가입 계약이 체결되도록 안내하고 있었으며, “2024년도 4분기 공무원연금대부 시행 안내문” (4쪽)에도 위와 같은 글과 함께 ☎ㅇ대리점의 팩스번호(“02-◇◎●-▣▣◎●”)까지 기재하여, 선착순으로 하루만에 신청이 집중되어 예산 소진으로 대출신청이 마감되는 현실을 감안할 때 사실상 연금대출 신청시 모든 보증보험을 특정 개인사업자에게 가입토록 안내하고 있었다.

또한, 대여학자금 시행과 관련하여서도, 대여학자금을 신청하는 모든 고객이 참고하는 공단 홈페이지에 게시된 「2024년 대여학자금 업무처리기준」(54쪽)에 따르면, 대여학자금을 신청하는 고객 중 보증보험 가입이 필요한 고객에게 보증보험 가입절차를 안내하면서 보증보험 설정과 관련한 “[문의전화] ♠♦♣♥♦♣♥ ♣♥지점 ☎ㅇ대리점 TEL.(02)■ㅇ♣-♠■★♦, FAX (02)●◎■-▣▣◎◇” 이라고 기재하여, 법인(본사)이 아닌 ‘☎ㅇ대리점’ 이라는 ** 개인사업자를 통해 보험가입 계약이 체결될 수 있도록 안내한 사실이 있으며, 학자금 대출의 경우 등록금 납부시기라는 짧은 기간에 대부분의 신청이 집중되는 점을 감안할 때 사실상

대여학자금 신청시 필요한 모든 보증보험을 특정 개인사업자에게 가입토록 안내한 사실이 확인되었다.

그 결과, 공단의 연금대출 및 대여학자금 신청과정의 보증보험 가입관련 업무협약 및 절차 등이 오랜 기간 고객서비스에 대한 개선노력이 없었고, 결과적으로 아래[표9] 및 [표10]과 같이 특정 개인사업자에게 특혜를 제공할 위험성이 확인되었다.

[표9] 연금대출 고객의 보증보험 가입현황(20**년 ~ 20**년 *월말)

(단위 : 건, 백만원)

연도	총 대부건수	보증보험 미가입 건수	보증보험 가입					
			♣♥지점(♣○대리점)		기타		소계	
			건 수	보험료	건 수	보험료	건 수	보험료
2020	□○, ▮▮▮	□○, ○▮▮	▮▮, ▮▮▮	□, ○◆□	-	-	▮▮, ○◆□	▮, ▮▮▮
2021	□○, ▮▮▮	□○, ○◆▮	◆, ▮○▮	○, ○▮▮	-	-	○, ○▮▮	▮, ▮○▮
2022	□○, ○▮▮	□○, ○▮◆	○, ○▮▮	◆, ○◆▮	-	-	○, ○◆▮	□, ○▮▮
2023	□○, ▮▮▮	○○, ○◆▮	◆, ○▮▮	○, ○▮▮	-	-	○, ○▮▮	○, ▮○▮
2024	□○, ▮▮▮	□○, ○◆▮	○, ○▮▮	○▮◆	-	-	○, ○◆▮	○▮▮
계	○▮○, ▮▮▮	◆▮○, ○◆◆	▮▮, ○▮▮	◆, ○▮▮	-	-	○▮, ○◆◆	○, ▮○▮

※ 자료 : 복지운영실 제출자료 재구성

[표10] 대여학자금 고객의 보증보험 가입현황(2020년 ~ 2024년 9월말)

(단위 : 건, 백만원)

연도	총 대부건수	보증보험 미가입 건수	보증보험 가입					
			♣♥지점(♣○대리점)		기타		소계	
			건 수	보험료	건 수	보험료	건 수	보험료
2020	○▮○, ▮○▮	○▮▮, ○◆▮	◆○○	□	-	-	○◆○	◆
2021	○▮○, ○▮▮	○▮▮, ○◆▮	▮○◆	△	-	-	○▮▮	○
2022	○▮○, ▮▮▮	○▮▮, ○◆▮	▮○○	◀	-	-	○◆▮	◇
2023	○▮○, ▮○▮	○▮▮, ○◆▮	◆○○	○	-	-	○◆○	◇
2024	○▮○, ○▮▮	○▮▮, ○◆▮	▮○○	○	-	-	○◆○	▲
계	○▮○, ▮○▮	○◆▮, ○◆▮	▮○○	○	-	-	○◆▮	□

※ 자료 : 복지운영실 제출자료 재구성

관련부서 의견 ♡♡♡♡실에서는 본 협약이 협약서 제20조(협약의 효력 및 자동갱신) 제2항에 따라 1년씩 자동갱신 되어 현재까지 유지 중에 있는 상황으로 협약내용에 대한 개선을 하지 않았을 뿐, 특정 지점에 대한 특혜라고 볼 수는 없고, ♠♦♣♥♦♣♡(주) 본사와 직접 협약을 체결토록 변경한다고 해서 고객측면이나 비용측면에서 장점이 있다고 단정 지을 수 없으며 다만, 업무 개선 차원에서 검토해 볼 필요는 있다는 의견을 제시하였다.

그러나, 감사기간 중 감사인이 직접 ♠♦♣♥♦♣♡(주)의 보증보험 상품 개발과 관련한 부서에 확인한 결과 현재의 특정지점을 경유하는 방식의 상품이 아닌 ♠♦♣♥♦♣♡(주) 본사의 다이렉트 상품을 고객이 가입토록 전환 확대할 경우 고객이 앱을 통한 실시간 조회 및 3분내 증권발급이 가능해지고, 고객 직접 청약에 따른 보험료 인하 등 고객서비스 개선 및 보험요율 인하 등의 장점이 확인되었을 뿐만 아니라, 피보험자(공단)의 전문 송수신 방법도 개선할 수 있어 공단의 업무 효율화도 가능해지는 효과가 있음이 확인되었다.

조치할 사항 이사장(☎☎☎☎실장)께서는 연금대출 및 대여학자금 고객의 보증보험 가입신청 및 보험료 납부·환급 등의 과정에서 고객 불편을 해소하고, 보험료율 산정에서 지점과의 협약 체결에 따른 고객의 불이익이 감소할 수 있도록 고객의 관점에서 다이렉트 상품으로 확대(전환), 고객 신청 절차 안내 등의 개선을 검토하시기 바랍니다. (권고)

처분요구사항 (4)번

공무원연금공단 상임감사

주 의 요 구

제 목 연금대출 시행 시 시스템 테스트 및 검증업무 등 소홀

소 관 부 서 ○○○○실

조 치 부 서 ○○○○실

내 용

1. 업무 개요

공단은 공무원 및 그 가족의 생활안정 지원을 위해 「공무원연금법」 제77조 (기금의 관리·운용) 제2항에 근거한 연금대출 사업을 시행하고 있으며, ○○○○실은 「직제규정 시행규칙」 제9조 별표5(부서별 업무분장)에 따라, 융자사업 기획, 연금대출, 가계자금융자 알선 등의 업무를 수행하면서, 매년말에 다음해에 시행할 연금대출 시행을 위한 업무처리기준을 인사혁신처와의 협의를 거쳐 1월부터 그 기준에 따른 대출을 시행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

인사혁신처의 승인을 거쳐 시행한 「2023년도 공무원 연금대출 업무처리기준」에 따르면, 연금대출 중 일반대출은 예상퇴직급여의 ½범위 내에서 공단 채무액을 공제한 금액의 범위 내에서 신용점수별로 다음과 같이 대출한도 금액을 정하고 있고,

신용 점수	0~514점	515~664점	665~804점	805~1,000점
대출 한도	대출 불가	최고 *00만원	최고 *,*00만원	최고 *,*00만원

「임직원행동강령」 제9조(책임완수)에 따르면 “임·직원은 공단의 경영이념을 공유하고 공단이 추구하는 목표와 가치에 공감하여 공단의 업무 방침에 따라 창의와 성실로써 맡은바 책임을 완수하여야 한다.” 고 규정하고 있다.

따라서, 연금대출 신청·처리 시스템이 새로운 업무시스템으로 변경된 경우 담당자는 사전에 충분한 점검과 테스트를 거치는 것이 일반적이고, 짧은 시간내에 선착순으로 접수해 예산 소진 시 신청을 조기마감하고, 특히 일반대출의 경우 자동심사를 통해 추가적인 검토과정 없이 신청금액이 지급되는 업무 특성상, 고객이 위 금액보다 많은 금액을 신청하더라도, 대출금액은 위 대출한도를 초과하지 않는 범위 내에서 산정·지급되도록 대출 신청접수 개시 전에 신청·심사 시스템을 충분히 테스트하여 업무처리에 문제가 없도록 준비를 다하였어야 할 것이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 연금대출 신청자의 과오대부 현황을 점검한 결과, '23년 1분기 연금대출 시행과 관련하여, ☎☎☎☎실은 '23년도 연금대출 업무처리기준을 인사혁신처와의 협의를 거쳐 '22.11.10. 확정했고, 공단의 새로운 업무시스템인 ‘  시스템’의 서비스 개시('2*.*.*.)이후 기존에 수행하던 연금대출 업무가 새로운 시스템에서도 오류 없이 원활히 처리될 수 있도록 '23년 1분기 연금대출 시행('2*.*.*.) 전까지 시기별로 ‘  시스템  추진단 (∼'2*.*.*.)’,    실('2*.*.*.∼)과 협업하여 시스템을 보완하고 테스트를 진행하였다. 그러나, 짧은 기간 내에 한정된 인력으로 여러 변경사항을 시스템에 적용시키기 위하여 기존 업무처리기준에서 변경된 부분¹⁾에 따른 시스템 개발·수정·보완에 치중한 나머지 그간 변동사항이 없었던 부분²⁾인 일반대출의 개인신용점

1) '23년에 변경된 것은 신청자격별 재원 배정, 대출종류별 대출한도 축소(*천만원⇒*천만원), 대출종류별 재원 배정비율 조정(주택구입자금, 일반대출 배정비율 상향), 최대상환기간 축소(**년⇒**년)

수별 대출한도 금액 검증 프로세스의 정상적 구동 여부에 대한 테스트 및 검증 업무를 소홀히 하였고,

그 결과, 다음 [표11]과 같이 '23년 1분기 연금대출의 일반대출 신청자(*,***명) 중 '2*.*.*.부터 *1.까지 본인의 신용점수별 대출한도를 초과한 금액을 신청한 ***명에 대하여 연금대출 업무처리기준을 위반하여 개인별 최저 **만원에서 최고 *,*00만원까지 초과 대출한 사실이 확인되었다.

[표11] 신용점수별 대출한도 초과대출 현황 ('24. 9.30.기준)

신용점수	0~514점	515~664점	665~804점	805~1,000점	계
인원 수(명)	○	㉠㉡	▼㉠㉡	-	***
초과대출액(계)	▣, ▤, ▥, ▼만원	●○, ●●, ◇만원	●◇, ㉠○, ●만원	-	●◇, ◇●, ◇만원

※ 자료 : 복지운영실 제출자료 재구성

그리고, 그 초과 대출자에 대한 조치내용을 확인한 결과, ☹☹☹☹실은 '2-.-.-. 개인별 신용점수를 초과한 대출금액이 지급된 사실을 발견한 이후, 대출 심사시 신용점수 체크와 입금요청시 담당자가 신용점수 항목을 추가 검증토록 이중점검이 가능하게 시스템을 보완하였으며, 초과 대부자에게 초과 대부 사실 및 상환 안내(3차)를 통해 현재까지 초과 대부자 ***명 중 **명이 상환을 완료 하였으나, 아래[표12]와 같이 ☹☹명이 여전히 상환중이며, 그 중 ☹명은 현재 개 인회생을 신청할 예정으로 사실상 조기상환이 어려운 사실이 확인되었다.

[표12] 개인 신용점수별 대출한도 초과대출자의 상환 현황 ('24. 9.30.기준)

(단위 : 명, 만원)

계		상환완료		상환 중		
인원 수	금 액	인원 수	상환액	인원 수	상환액	미상환잔액
○○○	●◇, ◇●, ◇만원	○○	●○, ○●, ㉠●	○○	◇, ◇●, ●	●, ●●, ▣

※ 자료 : 복지운영실 제출자료 재구성

2) 연금대출 시행 시 개인 신용점수별로 대출한도를 설정한 것은 '0*년 이후 줄곧 시행해 왔음

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 당시 대부시행도 늦추면서 계속 검증·보완을 진행했으나, 미흡한 부분이 있었고, 향후 대부 시행시에는 관련부서와 시스템 보완·검증을 철저히 하여 유사사례가 발생하지 않도록 만전을 기하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

당시, 새로이 도입된 ‘●■■■ ●●◆■■시스템’의 서비스 개시(’22.11.28.) 이후 ’2*년 1분기 연금대출 시행일(’2*.*.**.) 사이에 ♡♡♡♡실이 ■■■■ ●●◆■■시스템 ■■■추진단과 ●●● ◆■■실에 시스템 테스트 및 개선을 위해 요청한 업무연락 자료와 점검현황을 확인해 본 결과, ’22년말에 ♡♡♡♡실에서 시스템 준비 미흡을 이유로 ’23년 1분기 대출 시행시기를 늦출 것을 건의했음에도 ♡♡♡♡실은 당초 일정을 고수하였고, 1분기 대출시행 전인 ’23년 1월경에 ●●● ◆■■실에서 대출 신청자의 신용점수별 대출한도 검증 프로세스를 테스트할 수 있는 테스트 프로그램을 제공한 기록은 있으나, ♡♡♡♡실에서 일반대출에 대한 직접 체크를 시행한 기록은 확인되지 않아, 당시 관련 업무를 수행한 아래와 같은 업무담당자들이 일반대출의 개인신용점수별 대출한도 검증 프로세스 체크를 누락한 과실이 확인되었다.

당시 소속	당시 직급	성명	업무 담당 기간	현재 소속	당시 담당 업무
■■■■■■■실	2	■■○	’22.1.1.~’23. 6.30.	□■■■지부	융자사업부장
■■■■■■■실	3	■○	’23.1.1.~’23.12.31.	■●○●■실	연금대출차장
■■■■■■■실	4	■○	’22.2.1.~ 현재	○◆◆●■실	연금대출담당
■■■■■■■실	4	■○	’22.4.1.~’23.12.31.	○◆◆●■실	연금대출담당

※ 자료 : 복지운영실 제출자료 재구성

조치할 사항 이사장(복지본부장)께서는 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 ♡♡♡♡실장에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

공무원연금공단 상임감사

주 의 요 구

제 목 일반회생자 대출채권 처리업무 소홀

소 관 부 서 ○○○○실

조 치 부 서 ○○○○실

내 용

1. 업무 개요

공단은 공무원 및 그 가족의 생활안정 지원을 위해 「공무원연금법」 제77조 (기금의 관리·운용) 제2항에 근거한 연금대출 사업을 시행하고 있으며, ○○○○실은 「직제규정 시행규칙」 제9조 별표5(부서별 업무분장)에 따라, 융자사업 기획, 연금대출, 대출채권 회수·연체관리 및 개인회생관리 등의 업무를 수행하면서, 매년말에 다음해에 시행할 연금대출 시행을 위한 업무처리기준을 인사혁신처와의 협의를 거쳐 수립하여, 1월부터 그 기준에 따른 대출을 시행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

인사혁신처의 승인을 거쳐 시행한 「2024년도 공무원 연금대출 업무처리기준」에 따르면, 연금대부를 받은 후 개인회생절차를 진행하는 기간 동안 연금대부 상환은 중지되며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제582조(개인회생채권의 변제)는 “개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권에 관하여는 변제계획에 의하지 아니하고는 변제하거나 변제받는 등 이를 소멸하게 하는 행위(면제를 제외한다)를 하지 못한다” 고

규정하고 있고, 「공무원연금법」 제38조(미납금의 공제지급)는 공무원이 대부금을 갚지 않은 경우의 미상환원리금이 있을 때에는 퇴직급여에서 빼고 지급할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 연금대출 고객이 일반(개인)회생 등을 신청한 후 퇴직하는 경우 미상환 대부원리금의 상환과 관련하여, ㉸㉸㉸㉸실의 채권관리 담당자는 법원의 회생절차 개시결정에 대응하여 채권신고 등을 통하여 연금대출 미상환 원리금이 「공무원연금법」 제38조(미납금의 공제지급)에 따라, 일반(개인)회생 인가결정에 반영되도록 하고, 채권자 계좌번호 신고로 변제계획 인가결정 이후 채무자의 상환금을 확인하고 수납상황을 반영하여 일정기간 변제금이 미납되는 경우 개인회생절차의 폐지요청을 하는 등 채무자의 변제계획에 따라 대부금의 적정 상황을 관리하고, 퇴직시에는 회생절차에 따른 변제금 납부상황을 반영한 법령에 따른 적정한 미상환잔액이 퇴직급여에서 공제될 수 있도록 회생 채무자의 퇴직급여 공제금액을 확인하여야 한다.

한편, 민원처리 담당자의 업무처리에 대하여 「민원처리에관한법률」 제4조는 “민원을 처리하는 담당자는 담당 민원을 신속·공정·친절·적법하게 처리하여야 한다.” 고 규정하고 있고, 공단의「민원사무처리규칙」 제4조의3(민원처리 담당자의 의무와보호) 제1항은 “민원을 처리하는 담당자는 담당 민원을 신속·친절·공정·정확하게 처리하여야 한다.” 고 정하고 있으며, 제14조(처리기간의 준수)는 “민원사무는 다른 법령 또는 규정에서 정한 기간³⁾을 준수하여 처리하여야 하며, 처리기간이 정하여지지 않은 경우에도 유사한 업무에 준하여 이를 신속히 처리하여야 한다.” 고 정하고 있다.

3) 「민원처리에관한법률」의 시행령 제14조(질의민원의 처리기간 등)는 제도·절차 등 법령 외의 사항에 관하여 설명이나 해석을 요구하는 질의민원의 처리기간은 “7일 이내”로 규정하고 있고, 제16조(기타 민원의 처리기간 등)는 “기타민원(법정민원, 질의민원, 건의민원 및 고충민원 외에 행정기관에 단순한 행정절차 또는 형식요건 등에 대한 상담·설명을 요구하거나 일상생활에서 발생하는 불편사항에 대하여 알리는 등 행정기관에 특정한 행위를 요구하는 민원)을 접수한 경우에는 특별한 사유가 없으면 즉시 처리하여야 한다.” 고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 ☞☞☞☞실의 민원처리 현황을 점검한 결과, 일반회생을 신청하여 인가된 회생계획에 따라 회생기간 종료와 동시에 정년퇴직한 연금대출 채무자 정○○고객(‘◆●.◇.◆●.생)의 퇴직급여 공제액 처리와 관련하여, ☞☞☞☞실은 퇴직일(‘2*. *.*.*) 이전인 ‘2*. *.*.*. 고객으로부터 회생기간(‘1*. *.*.*.~‘2*. *.*.*) 종료시 연금대출 미상환잔액의 공제방법에 대한 문의를 받고, 개인회생이 아닌 일반회생 절차에 따른 처리가 필요하다는 요청에 대하여 ‘2*. *.*.*.에서야 법률자문에 착수⁴⁾하여 회신(‘2*. *.*.*)을 받고도 그 자문결과와 다르게 개인회생 절차에 따른 공제액(*,***,***원)이 퇴직급여에서 과오 공제(‘2*. *.*.*)되도록 하였고, 그런 사실을 고객의 환불 요청(‘2*. *.*.*)을 받고 인지하였으나, 즉각적인 조치가 늦어졌고, 고객의 항의전화(‘2*. *.*.*)를 받고서야 환불 조치(‘2*. *.*.*)한 사실이 확인되었고, 그 결과, 「민원처리에관한법률」 제4조 및 공단의 「민원사무처리규칙」 제4조의3, 제14조를 위반하였다.

조치할 사항 이사장(복지본부장)께서는 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 ☞☞☞☞실장에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

4) 복지운영실-●▼●(‘24.8.1.)호 “법률자문 의뢰” 는 ●○◆ 과장(기안), ◆○▣ 차장(검토), ◆■○ 부장(전결)의 결재를 거쳤고, 그에 따른 조치를 적기에 이행하지 않아 항의전화를 받고서야 환불조치한 결재자도 동일함

공무원연금공단 상임감사

시정·주의 요구

제 목 해외대학 대여학자금 과오대부에 대한 환수 필요

소 관 부 서 ☞☞☞☞실

조 치 부 서 ☞☞☞☞실

내 용

1. 업무 개요

공단은 「공무원연금법」 제75조(대여학자금의 부담) 및 같은법 시행령 제72조(대여학자금 부담금)에 근거하여 공무원 본인과 그 자녀의 국·내외 대학교 등록금 등 학자금 대여사업을 시행하고 있으며, ☞☞☞☞실은 「직제규정 시행규칙」 제9조 별표5(부서별 업무분장)에 따라 관련 업무를 수행하면서, 인사혁신처와 협의를 거쳐 정한 「대여학자금 업무처리기준」에 따라 해외대학의 대부대상 및 금액, 대상 학교 등을 아래[표13]과 같이 정하여 운영하고 있다.

[표13] 해외대학 학자금 운영기준

구 분	내 용	비 고
대부대상	현직 공무원 및 그 자녀	
대부범위	해외대학 등록금(입학금, 수업료,기성회비)	
대상학교	고등교육법 등에 따른 국내의 학사 및 전문학사에 상응하는 학위과정 ※어학연수과정, 비학위과정(foundation, certificate, 전문사 등) 등 제외	
대부금액	연간 **,000\$ 이내(실제 등록금 납부액 범위 내) ※4년제 : 총 \$**,000, 6년제 총 \$**,000 까지 가능	
상환기간	졸업 후 2년 거치 후 2~4년 균등분할상환	

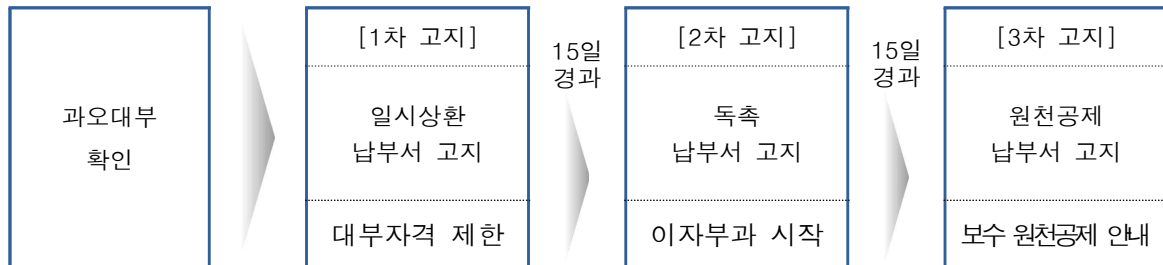
※ 자료 : 「2024년도 대여학자금 업무처리기준」 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공단의 「대여학자금 업무처리기준」에 따르면, 해외대학의 학자금 대부는 국내의 학사 및 전문학사에 상응하는 학위과정으로 연간 미화 \$**,000이내에 한하여 대부가 가능하며, 어학연수과정 및 비학위과정은 대부대상에서 제외하여야 하며,

해외대학에 대한 학자금의 과오대부가 발생하는 경우에는 아래[표14]와 같은 절차에 따라 상환조치하여야 한다.

[표14] 과오대부금 상환절차



※ 자료: 「2024년도 대여학자금 업무처리기준」 재구성

따라서, 해외대학의 학자금 대부는 국내의 학사 및 전문학사에 상응하는 과정에 한하여 대부를 시행하고, 어학연수과정 및 비학위과정에 대해서는 대부를 제한하고 기타 사유 등으로 대부가 이루어졌다면 상기[표14]와 같은 절차에 따라 상환조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 2019~2024년도 해외대학 학자금 대부내역을 점검한 결과, 해외대학 입학에 위한 비학위과정(Academic Accelerator program, 대학준비과정)은 해외대학 학자금 대부를 제한하여야 함에도, 아래[표15]와 같이 *건의 비학위과정에 대해 과오대부한 사실이 확인되었다.

[표15] 해외대학 학자금 과오대부 내역

연번	공무원 성 명	학 생 성 명	학교명	과정명	대부일자	과오대부 금액		비고
						원화(원)	미화(달러)	
1	김○○	김○○	The University Of Utah	Academic Accelerator program	'1*.**,12.	00.000.000	00,000	대출자 퇴직으로 상환완료 ('20.00.00.)
2	최○○	최○○	Angelo State University	대학준비과정 (--- ---)	'2*.**,05.	0,000,000	0,000	

※ 자료 : 지능형연금복지시스템 융자사업 해외대학 학자금 대부 관련 자료 발췌

그 결과, 비학위과정에 대하여 \$**,***(*,***,000원)의 과오대부가 발생되었으며,
해외대학 학자금 대부에 대한 고객의 신뢰성이 저해되는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견 ♡♡♡♡실은 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○실장)께서는 대학준비과정(○○○ ○○○)에 대부
한 미화 \$0,000(*,***,000원)에 대해 즉시 환수조치하시고,(시정)

이사장(복지본부장)께서는 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 ○○○○실장에게
주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

공무원연금공단 상임감사

모범사항

제 목 전자소송 도입을 통한 신속한 채권관리 및 소송비용 절감

모범부서 ○○○○실

내 용

1. 문제점

공무원 연금대부의 연체자 건수가 매년 지속적으로 증가하고 있으며, ♡♡♡ ♡실은 연체율 관리를 위해 법무사를 통해 위탁수수료를 지급하고 채권추심 및 급여압류 등 강제집행 절차를 다음과 같이 진행하고 있다.

[연도별 연체 현황]

구 분	'22년 말	'23년 말	'24. 8월 말
연체 인원(명)	*,***	*,***	*,***
연체 원금(백만원)	** ,***	** ,***	** ,***
연체율(%)	0.**	0.**	0.**

※ 자료 : 복지운영실 연도별 연체 현황자료 재구성(개인회생자 제외)

2. 개선내용

♡♡♡♡실은 장기연체자의 채권회수 확대를 위해 채권관리의 방향을 전환하여, 그동안 장기연체자의 채권 소멸시효(**년) 연장 목적의 채권 추심에서 실질적 채권 회수를 위해 *년 이상 연체자로 채권 추심 대상자를 다음과 같이 확대하여 연체율 개선을 도모하였으며,

구 분	현 행	개 선
대 상	· 소멸시효(**년) 도래자	· *년 이상 연체자
목 적	· 시효 연장	· 실질적 채권 회수

신속하고 효율적인 법적 강제집행 추진을 위해 법무사를 통한 위탁 소송을 지양하고 전자소송(직접소송)을 도입함으로써 소송비용을 크게 절감하였으며, 신속하게 강제집행 절차를 이행할 수 있도록 업무 프로세스를 다음과 같이 개선하였다,

[전자소송과 법무사 위탁 소송 비교]

구 분	법무사 위탁 소송	전자 소송
비 용(건당)	11만원	없음
진행사항 확인	판결까지 확인 불가	진행사항 수시 확인
소요 기간	1~2개월	1주일 이내

※ 자료 : 복지운영실 전자소송관련 제출자료 재구성

3. 기대효과

채권회수를 위해 법무사 위탁 소송에서 전자 소송을 통한 직접 소송으로 전환하는 경우, 연평균 소송 위탁비용*(-백만원)을 절감할 수 있을 것으로 예상되며,

$$\text{연평균 전자소송 건수} \times \text{위탁비용} = \text{절감액}$$

※ 최근 2년간 전자소송 연평균 제기 건(2021년+2022년/2)의 2/3수준으로 추정

장기 연체자에 대한 신속한 채권 확보와 강제집행 조치 강화를 통해 연금대부 연체율 개선에도 크게 기여하였다.

또한, 전자소송은 2023.3월부터 최초 도입하기 시작하여 2024.8월 현재까지 총 ***건에 대해 지급명령 소송을 제기 하였으며, 이는 전자소송 도입 전 소송 건(2022년 **건) 대비 약 **%(=***건/2022년**건) 증가하였음. 또한, 법무사 위탁 시 소송비용(건당 **만원)을 고려하는 경우 약 **백만원의 소송비를 절감한 것으로 추정된다.

☞☞☞☞실은 지속적인 소송 수행 건수 증가에 따라 채권관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 법원 변론기일 참석 및 배당금 수령 등 법원 출장 업무에 대하여 지부와 협업 체계를 구축하고, 해당 업무를 지부에 위탁하는 등 전자 소송에 더욱 더 집중할 수 있는 업무 프로세스를 구축하였다.

$$\text{법원 시외 출장 시 평균 1일 소요, 시외출장비 평균 **만원 이상 지출}$$